

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 28/2531

นางสั้มเช้า สินทองฯ

โจทก์

นายสมนึก สุกท่าพุด

จำเลย

นายสมนึก สุกท่าพุด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา หากบังคับคดีแล้วจำเลยจะเสียหาย โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 70)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาท และให้จำเลยรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่พิพาทและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 2,600 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 200 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่พิพาท

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66,65)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงิน 2,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี เป็นเวลา 3 ปี และค่าเสียหายเดือนละ 200 บาทเป็นเวลา 3 ปี ที่จะต้อง
ชำระแก่โจทก์ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงิน 2,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี เป็นเวลา 3 ปี และค่าเสียหายเดือนละ 200 บาทเป็นเวลา 3 ปี ที่จะต้อง
ชำระแก่โจทก์ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>